

1513426-34.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Falsificação de documento público

Magistrado: MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/09/2022

... por uma condenação em crime de tráfico de drogas.

Assim, nessa ocasião, foi abordado por Policiais Militares e apresentou o referido documento, bem como se apresentou à equipe da Polícia Militar como "Marcelo".

Ocorre que, ao consultarem o citado documento, os policiais descobriram que na informação referente ao documento de identidade havia alguns números a mais do que é comumente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1513426-34.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1513426-34.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Falsificação de documento público (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2155242/2022 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO, 25434447 - 16º

D.P. VILA CLEMENTINO, 2155242 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Raimundo Bento França

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

VISTOS

RAIMUNDO BENTO FRANÇA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 304 c.c. art. 297, c.c. art. 29, caput, todos do Código Penal, porque no dia 07 de junho de 2022, por volta de 13h50min, na Rua Belford Duarte, 491, Vila Santa

Catarina, nesta Capital, fez uso de documento público de que concorreu para a falsificação, consistente em uma CNH contendo sua foto.

Segundo a denúncia, na data dos fatos, o acusado seguia na condução do veículo FOX de placa AJB0J95, levando consigo a CNH falsa com sua foto pessoal em nome de Marcelo Silva dos Santos e com indicação de documento de identidade de nº 1406464503SSPSP, pois era procurado por uma condenação em crime de tráfico de drogas.

Assim, nessa ocasião, foi abordado por Policiais Militares e apresentou o referido documento, bem como se apresentou à equipe da Polícia Militar como "Marcelo".

Ocorre que, ao consultarem o citado documento, os policiais descobriram que na informação referente ao documento de identidade havia alguns números a mais do que é comumente visto, ou seja, que se tratava de documento público falso.

E daí indagado RAIMUNDO a respeito, este confessou que o documento era falso, dizendo que o havia comprado no Centro da Cidade de São Paulo há cerca de oito meses por R\$ 1.000,00.

O réu foi preso em flagrante, sendo decretada a sua prisão preventiva em decisão de fls. 45/48.

A denúncia foi recebida em 28 de junho de 2022 (fls. 70/72).

O réu foi citado (fls. 106) e apresentou resposta à acusação e houve ratificação do recebimento da denúncia.

Durante a instrução processual, foram inquiridas testemunhas de acusação e, após, o acusado foi interrogado.

Deu-se cumprimento ao disposto no art. 402 do Código de Processo Penal.

Em alegações finais, o Dr. Promotor de Justiça, após análise das provas produzidas, requereu a condenação do réu nos termos da denúncia.

A Defesa, por seu turno, postulou a absolvição do acusado dizendo que a falsificação é grosseira. Subsidiariamente requereu a consideração da confissão, fixação da pena no mínimo legal.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está provada através do Boletim de Ocorrência de fls.

03/07, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 14, pelos documentos de fls.

15/18, pela legitimação de fls. 24, bem como pela prova oral coligida nos autos e pelo laudo pericial de fls. 99/104.

No laudo de exame documentoscópico (fls. 00/104), foi constatado ser "FALSA a Carteira Nacional de Habilitação" (fls. 102) "nº de registro 05151876155, impresso nº 1068477145, em nome de MARCELO SILVA DOS SANTOS, apresentando emissão em 03/07/2019, categoria AB, validade: 02/07/2024" (fls. 100), vez que "não apresenta os elementos de segurança documental constantes dos similares legítimos" (fls. 102).

Expressamente afirma o perito a fls. 103 que a falsificação não é grosseira.

A autoria do delito pelo acusado, outrossim, é incontroversa.

O réu, na fase inquisitiva, confessou a prática delitiva, dizendo que comprou o documento em nome de Marcelo Silva dos Santos no Centro da Cidade de São Paulo há cerca de oito meses por R\$1.000,00. Disse que adquiriu o documento falso para poder trabalhar porque sabia que estava foragido (fls. 13).

Em seu interrogatório judicial, o acusado CONFESSOU a prática do delito. Estava foragido por um tráfico de drogas. Fez o documento na Praça da Sé, pagou um total de R\$1.000,00 e deu sua fotografia. Esperou e a pessoa lhe deu o documento.

Trabalha como pintor, estava trabalhando quando abordado pelos policiais. Precisava trabalhar.

Importante mencionar a importância e a validade da confissão judicial, entendida como de valor absoluto, livre de qualquer vício, ainda que seja o único elemento de prova nos autos:

"PROVA - Confissão judicial - Validade - Reconhecimento - Entendimento de que tem valor absoluto e, ainda que seja o único elemento de prova, serve como base à condenação - Pedido deferido em parte. (...)"(TJSP - Revisão nº 489.255-3/1 -

Amparo - 3º Grupo de Câmaras - Relator Carlos Biasotti - J. 31.01.2008 - v.u). Voto

nº 8.869 - grifei

"PROVA - Confissão judicial - Validade - Por presumir-se livre dos vícios da inteligência e vontade, tem valor absoluto, servindo como base condenatória, ainda que seja o único elemento incriminador - Recurso improvido."(TJSP - Ap. Criminal nº 993.08.008.515-3 - Jundiaí - 9ª Câmara Criminal - Relator Souza Nery - J. 02.07.2008 - v.u). Voto nº 13.398

A prova produzida pela acusação é suficiente para a condenação.

O Policial Militar Levy Silva da Corte Pereira reconhecendo o réu em audiência, disse que estavam em patrulhamento quando foram ao apoio ao serviço reservado, o acusado apresentou o documento do carro e a CNH em nome de "Marcelo". Viram pela fotografia do "reservado" que ele era "Raimundo" e ele disse que estava foragido e comprara a CNH no centro de São Paulo. O papel da CNH também não era "papel moeda". Ele também disse que o nome dele era "Marcelo". A numeração também era diferente da usual. Conseguiu identificar a falsidade como dito por seu treinamento, vê os documentos todos os dias.

Suas palavras foram corroboradas pelas de seu parceiro, o policial militar Gleison da Costa que também reconheceu o réu em audiência. A aparência da CNH era normal, mas o que chamou a atenção é que a numeração era muito extensa.

As palavras dos policiais possuem plena validade, pois, como agentes públicos que até prova em contrário - não produzida nestes autos - estão a serviço da lei e da ordem. Em favor dos policiais militares há a presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções (JTJ 154/302, 159/310), presunção essa aqui não elidida.

Ainda:

"DEPOIMENTO DE POLICIAL. Valor probante. A tese da insuficiência testemunhal, quando emane de agentes da Polícia, consiste em velharia em boa hora mandada ao bolor dos armários de reminiscências especiosas. Desde que verossímeis; desde que partidas de pessoas insuspeitas ou desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de ordem alguma para que se repudie a palavra de, precisamente, pessoas a quem o Estado confere a missão importantíssima de coibindo o crime, operar, e nada menos, a própria prisão. Não se legitima atribuir ao Estado essa insensatez" (RJTJESP 136/477).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (STF - HC 73518 / SP, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Julgamento: 26/03/1996 Órgão Julgador: Primeira Turma).

"RECEPTAÇÃO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO - PROVA TESTEMUNHAL (...) DEPOIMENTO DE POLICIAIS - VALIDADE - Não há nenhuma justificativa para se desacreditar do relato apresentado pelos policiais, cujos testemunhos são dotados, a princípio, da mesma credibilidade que os demais (...) CONDENAÇÃO - ADMISSIBILIDADE - Sentença absolutória reformada nesta parte RECURSO DA JUSTIÇA PÚBLICA PROVIDO." (TJSP, 3ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 0012108-77.2001.8.26.0050, Relator Desembargador Ruy Alberto Leme Cavaleiro, j. 12/06/12 - grifei).

"As declarações dos policiais que atenderam a ocorrência têm valor relevante e merecem total credibilidade, uma vez que se trata de agente do Estado, no exercício de função pública, razão pela qual há que se presumir legítimo o relato por ele ofertado, mormente quando em consonância com as demais provas colhidas nos autos." (TJSP, 15ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 0000085-18.2017.8.26.0510, Relator Desembargador Ricardo Sale, j. 02/12/21).

Em suma: o conjunto probatório depõe com clareza contra o acusado e apresenta-se

suficiente para suportar a convicção de que ele fez uso de documento público falso, consistente em uma Carteira Nacional de Habilitação em nome de terceiro, mas contendo a sua fotografia.

Com tal conduta, o acusado praticou o delito previsto no art. 304 c.c. art. 297, ambos do Código Penal.

Importante colacionar, ainda, o seguinte julgado, salientando que o simples porte do documento falso também configura o crime de uso de documento falso:

Uso de documento falso - Carteira de identidade - Réu que admite o porte do documento em nome de outra pessoa, mas com sua foto - Negativa da exibição aos policiais - Depoimentos dos policiais seguros e coerentes, indicando que o réu apresentou o documento - Prova suficiente para a condenação - Crime que, ademais, se caracteriza com o simples porte, pois o réu pretende ocultar a condição de foragido da justiça - Condenação mantida - Recurso provido em parte para a adequação da pena. (TJSP; Apelação 0106696-85.2015.8.26.0050; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro Central Criminal Barra Funda - 22ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/07/2017; Data de Registro: 03/08/2017)

Inafastável, assim, a condenação do acusado nos termos da denúncia por infração ao art. 304 c.c. art. 297 do Código Penal.

Decidida a tipificação, passo a aplicar ao réu a sanção merecida, nos termos do art. 68 do Código Penal.

O acusado é duplamente reincidente e registra maus antecedentes (fls. 33/35 e 98). Diante disso e atenta às diretrizes do art. 59 do Código Penal, utilizando uma de suas reincidências e seus maus antecedentes, fixo sua pena base acima do mínimo legal, em três anos de reclusão e pagamento de 20 dias multa, com valor unitário mínimo.

Compenso a confissão com a reincidência.

Em face da ausência de outras causas de oscilação, torno tal pena definitiva, mantendo a unidade do dia-multa no mínimo legal, em virtude da falta de comprovação de boa situação econômica por parte do réu.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação para CONDENAR o réu RAIMUNDO BENTO FRANÇA, qualificado nos autos, como incurso no art. 304 c.c. art. 297, do Código Penal, ao cumprimento da pena de três anos de reclusão e ao pagamento do Fundo Penitenciário de 20 dias-multa, fixados no mínimo legal.

Vez que o réu é duplamente reincidente e registra maus antecedentes, estão ausentes os requisitos subjetivos para a concessão dos benefícios dos arts. 44 e 77 do Código Penal.

Em atenção ao disposto nos §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal, determino que o réu deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime fechado, considerando que esta é a quarta condenação criminal do acusado, relevadas suas reincidências do acusado e esta nova condenação indicam nenhum regime menos gravoso é capaz de coibir sua conduta delinquente. Nesse sentido:

“tratando-se de condenado reincidente, qualquer que seja a pena de reclusão aplicada, ele deve inicia-la em regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea 'c', do Código Penal” (TJSP, AC nº 0000466-79.2011.8.26.0625, Relator Desembargador Penteado Navarro)

E ainda:

“Não se infere qualquer desproporcionalidade na imposição do meio inicialmente fechado para o desconto da reprimenda, pois, nada obstante ser a pena inferior a 08 (oito) anos de reclusão, a reincidência do réu justifica o estabelecimento do meio prisional mais severo, conforme a dicção do art. 33, §§2º e 3º, do Estatuto Repressor. Precedentes” (STJ, 361766/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado 20-10-2016, grifei).

“Permanecendo inalterado o quantum de reprimenda, deve ser igualmente mantido o

regime prisional fechado, pois, conquanto seja a pena inferior a 08 (oito) anos de reclusão, a sua reincidência justifica a imposição do meio mais gravoso para o início do desconto da sanção corporal a ele imposta" (STJ, HC 358421/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, j. 08/11/2016, grifei).

Consoante o art. 387, §2º, do CPP, mantenho o regime prisional acima fixado, pois inexistem informações sobre o comportamento carcerário do acusado para a progressão de regime, consoante o art. 112 da LEP. Neste sentido: TJSP, 3ª Câmara Criminal, AC nº0045877-82.2014.8.26.0224, relator Desembargador Luiz Antonio Cardoso; TJSP, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, AC nº0004038-54.2014.8.26.0361, relator Desembargador Luiz Augusto de Sampaio Arruda.

Nos termos do §1º do art. 387 do Código de Processo Penal, considerando presentes os requisitos da prisão preventiva, MANTENHO a custódia cautelar do réu, ante a manifesta periculosidade que apresenta, inalterada a situação fática que determinou a decretação de sua prisão anteriormente, presentes, sem dúvida, os requisitos do art. 312 do CPP, não se justificando, agora que se acolheu a pretensão estatal para condenar o acusado, ordenar a libertação dele, sem prejuízo do conhecimento de eventual apelação a ser interposta.

Recomende-se o réu no local em que se encontra preso.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia para execução definitiva; verifique-se se há fiança para abatimento da pena de multa imposta, nos termos do art. 336 do Código de Processo Penal, bem como da taxa judiciária. Caso não haja fiança ou o valor seja insuficiente, intime-se o(s) réu(s) para pagamento da taxa judiciária no prazo de 60 dias, a não ser que o(s) acusado(s) seja(m) defendido(s) pela DPESP, bem como disponibilize-se a certidão da sentença ao Ministério Público, certificando-se nos autos. Na hipótese de aplicação de pena de multa isolada, cumpra-se o disposto no item 479-A das NSCGJ. Oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) e ao TRE/SP, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. R. I. C.
São Paulo, 14 de setembro de 2022.

MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA